

# Relación entre moral y Derecho en el ámbito jurídico mexicano

Semana 5 - Etica y Moral jurídica  
A DISTANCIA DE MÉXICO

**Alumno:** Martín Jonathan de la Cruz  
**Matrícula:** ES2611202040  
**Profesor:** Emma Liliana Padilla Cano

Fecha de realización: 10 de agosto de 2026  
Roma Norte, Ciudad de México

## Resumen

**Objetivo:** Analizar, mediante un mapa conceptual, cómo se relacionan la moral y el Derecho en el ámbito jurídico mexicano.

**Producto elaborado:** Mapa conceptual con cuatro ramas: moral, Derecho, relación entre ambos y autores.

**Enfoque de análisis:** Tomo el tema como un sistema de control: la moral aporta criterios de valoración y el Derecho aporta forma, procedimiento y fuerza institucional. El punto delicado está en no confundir moral crítica con imposición de moral privada.

# Índice de Contenidos

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                              | <b>1</b> |
| <b>2. Mapa conceptual: moral y Derecho en México</b>                | <b>1</b> |
| 2.1. Dignidad y derechos humanos como criterios jurídicos . . . . . | 2        |
| 2.2. Análisis del mapa conceptual . . . . .                         | 2        |
| <b>3. Conclusión</b>                                                | <b>5</b> |
| <b>Referencias</b>                                                  | <b>5</b> |

# Índice de Figuras

|                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Mapa conceptual: relación entre moral y Derecho en el ámbito jurídico mexicano. | 4 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|

# 1. Introducción

La relación entre moral y Derecho no puede tratarse como una simple definición. El problema real es más práctico: una norma puede estar escrita correctamente y, aun así, producir una decisión injusta si se aplica sin criterio. También puede pasar lo contrario: una idea moral puede parecer correcta para una persona, pero no por eso debe imponerse como obligación jurídica.

Desde esa idea organicé el mapa conceptual. El centro es la relación entre moral y Derecho en México; alrededor se ubican las ramas que permiten entender el sistema: qué es la moral en el campo jurídico, cómo funciona el Derecho, dónde se cruzan ambos y qué aportan algunos autores mexicanos o vinculados con la reflexión ética en México.

Considero que el Derecho necesita moral, pero no cualquier moral. Necesita una moral que pueda convertirse en razón pública: dignidad, justicia, igualdad, responsabilidad y límites al poder. Si no existe ese filtro, la moral puede volverse imposición; pero si el Derecho se queda sin moral crítica, corre el riesgo de volverse puro trámite.

# 2. Mapa conceptual: moral y Derecho en México

En el ámbito jurídico conviene separar tres formas de moral:

- La **moral personal** pertenece a la conciencia individual de cada sujeto.
- La **moral social positiva** refleja las costumbres y los valores efectivamente compartidos por un grupo.
- La **moral ideal o crítica** sirve para preguntar si esas costumbres son justas o si deben cambiar.

Esta distinción evita un error común: pensar que toda costumbre social ya es correcta sólo porque muchas personas la aceptan (Ronquillo Armas, 2018, Singer, 1995).

El Derecho trabaja con otra lógica: norma, obligación, sanción y procedimiento. García Máynez ayuda a ver la diferencia entre legalidad y moralidad: cumplir la forma legal no siempre agota el problema ético (García Máynez, 1944). Para mí, ahí está el punto útil de la actividad: una decisión jurídica no debe limitarse a aplicar un texto; debe justificar por qué esa aplicación respeta dignidad, justicia y derechos.

## 2.1. Dignidad y derechos humanos como criterios jurídicos

En México, la relación entre moral y Derecho se concreta en la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, el daño moral, la reparación integral y los derechos humanos. Por tanto, estos elementos no son adornos del discurso jurídico, sino criterios para revisar si una autoridad trata a la persona como sujeto de derechos y no como simple expediente (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2026).

El límite es claro: la moral puede orientar la interpretación cuando se expresa como razón jurídica. Puede hablar de dignidad, igualdad, proporcionalidad o buena fe. Lo que no debe hacer es convertirse en censura o en imposición de una forma privada de vida.

## 2.2. Análisis del mapa conceptual

El mapa se lee desde el centro hacia afuera. En primer lugar, la rama azul separa la moral en tres niveles: personal, social positiva e ideal crítica. Esta distinción es necesaria porque evita confundir la conciencia individual con la costumbre social y, a su vez, permite valorar si ambas responden a un criterio de justicia.

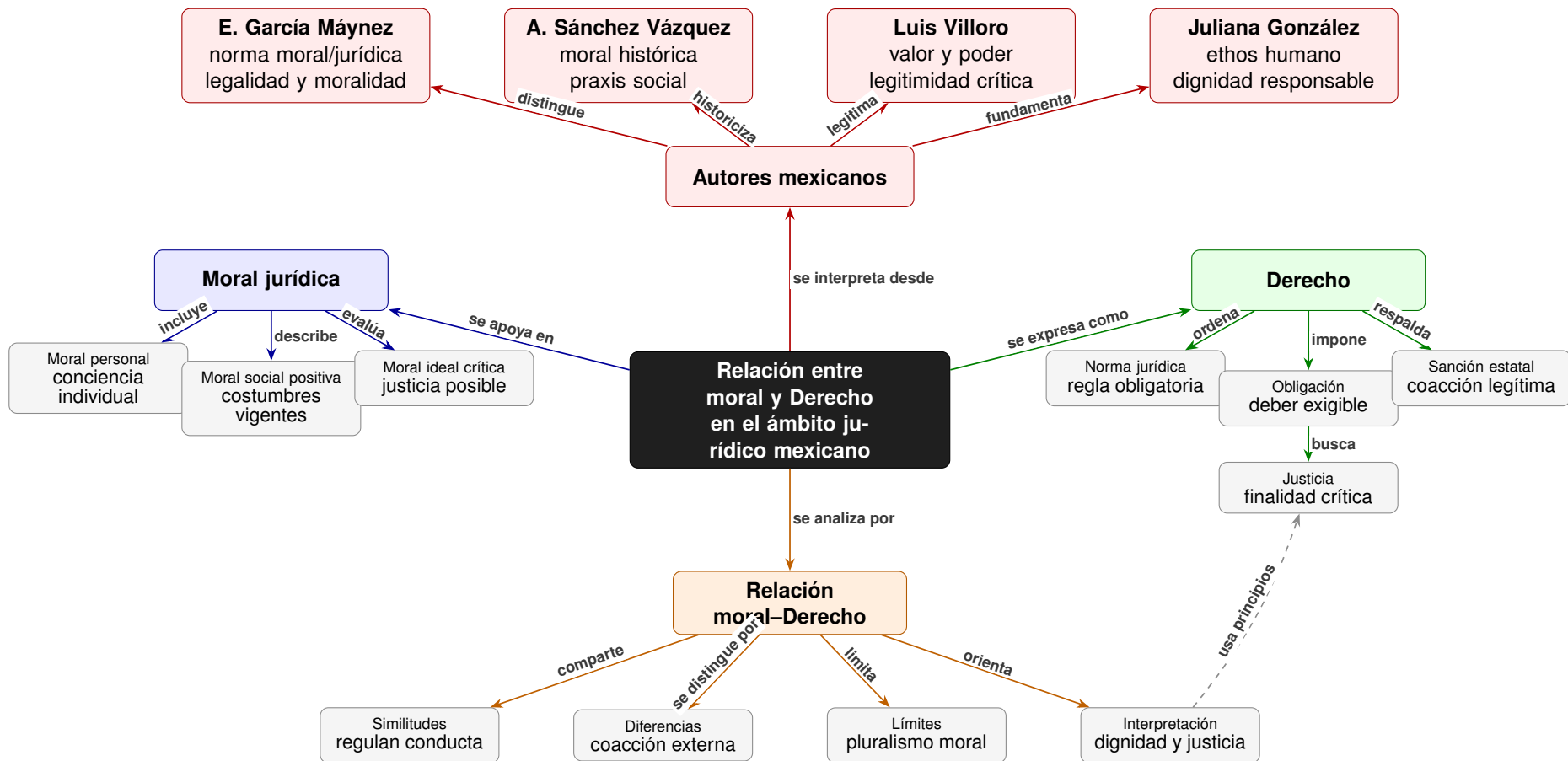
A continuación, la rama verde presenta el Derecho como un sistema formal integrado por norma, obligación, sanción y justicia. Sin embargo, la diferencia no consiste en que el Derecho carezca de valores, sino en que los articula mediante instituciones. En consecuencia, esa estructura le proporciona fuerza vinculante, pero también exige controles que limiten su ejercicio.

Por su parte, la rama naranja resume el cruce entre moral y Derecho. Ambos regulan la conducta; no obstante, el Derecho puede exigir el cumplimiento y establecer sanciones por medio de instituciones. Por tanto, no debe perseguir toda conducta moralmente discutible, sino intervenir dentro de límites compatibles con la dignidad, la igualdad y los derechos humanos. El encuentro entre ambos ocurre cuando una norma se interpreta desde esos principios y no sólo desde su formulación literal (García Máynez, 1944, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2026).

Finalmente, la rama roja integra autores que sostienen el análisis. García Máynez permite distinguir legalidad y moralidad; Sánchez Vázquez ubica la moral como fenómeno social; Villoro conecta valor, poder y legitimidad; y Juliana González refuerza la importancia de la dignidad, la libertad y la responsabilidad (García Máynez, 1944, Sánchez Vázquez, 1969, Villoro, 1997, González Valenzuela, 1996).

Desde mi perspectiva, el mapa muestra que el Derecho necesita forma legal, pero también

criterio. Por una parte, la forma reduce la arbitrariedad; por otra, el criterio impide que la norma se aplique como si las personas fueran sólo casos, expedientes o números. En consecuencia, razonar jurídicamente significa aplicar una regla atendiendo también a sus efectos sobre la dignidad y la justicia.



**Figura 1:** Mapa conceptual: relación entre moral y Derecho en el ámbito jurídico mexicano.

### 3. Conclusión

El mapa conceptual permite concluir que moral y Derecho se relacionan, pero no son lo mismo. La moral ayuda a valorar la conducta y a cuestionar la justicia de una norma. El Derecho organiza la convivencia con reglas, procedimientos y sanciones.

El punto central está en el equilibrio. Si el Derecho se queda sin moral crítica, puede volverse formalismo. Si la moral invade al Derecho sin límites, puede convertirse en imposición. Por eso considero que la relación correcta no es de sustitución, sino de control, orientación e interpretación.

En ese sentido, el trabajo jurídico no consiste sólo en conocer normas, sino en usarlas con responsabilidad. La legalidad da estructura; la moral crítica ayuda a revisar si esa estructura protege realmente a las personas.<sup>1</sup>

### Referencias

Ronquillo Armas, L. A., *Ética general y profesional*. Editorial Mar y Trinchera, 2 ed., 2018.

Singer, P., ed., *Compendio de ética*. Alianza Editorial, 1995.

García Máynez, E., *Ética*. México: Universidad Nacional de México, Centro de Estudios Filosóficos, 1944.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, "Marco normativo de la comisión nacional de los derechos humanos", 2026. Consulta institucional sobre derechos humanos y obligaciones de autoridad en México.

Sánchez Vázquez, A., *Ética*. Grijalbo, 1969.

Villoro, L., *El poder y el valor: Fundamentos de una ética política*. Fondo de Cultura Económica, 1997.

González Valenzuela, J., *El ethos, destino del hombre*. Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.

<sup>1</sup> En la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización y revisión del texto, conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito académico de la UnADM. El análisis, la selección de fuentes y la postura sostenida son de mi autoría.

ma de México, 1996.